

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국·공유개발재산 시설물 하자관리 불철저
2. 소관부점 : 공공재산관리처, 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 국·공유개발 재산 시설물의 하자여부에 대한 검사 등 관리업무를 수행하고 있고, 공공개발기획처는 공공개발 관련 제도 개선 등의 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조에 따르면 공사는 같은 법 시행규칙 제70조에 따라 하자보수 보증을 위한 하자담보책임기간(이하 '보증기간')을 정하여야 하며, 같은 시행령 제61조에 따르면 보증기간 중 연 2회 이상 하자발생 여부를 정기검사 하도록 되어 있고, 기획재정부 계약예규 공사계약일반조건 제35조에 따르면 보증기간 만료일부터 14일 이내에 최종검사를 하도록 되어 있다.

한편, 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표4]에서는 건축·전기·통신·소방공사 등의 세부공종별 보증기간을 1년~10년으로 달리 정하고 있으며 각각의 보증기간 만료일자도 상이하므로 준공 후 초년도에는 사업장별로 통상 10건 내외의 정기·최종검사 대상이 있고,

사업장의 건설부점과 시설관리부점이 상이하여 정기·최종검사가 누락될 수 있으므로 검사관련 사항을 전산시스템 등으로 효과적으로 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 6월말 현재까지 준공되어 관리중인 국·공유개발 사업장 29건 중 보증기간이 잔존하는 19건에 대해 하자관리 현황을 점검한 결과, 2016. 2월 준공된 마포구 및 강동구 소재 ■■■■■ 2건은 2018. 2. 21. 도장공사 등에 대한 보증기간이 만료되었음에도 1년 6개월이 지난 감사일 현재까지도 최종검사를 실시하지 않고 있는 등 [표 13]과 같이 5건에 대해 보증기간 만료시 최종검사를 실시하지 아니하였다.

또한, 2015. 6월 준공된 ◇◇◇◇◇◇◇은 건축공사 등에 대해 기둥·내력벽은 보증기간이 2025. 6. 8.까지, 기둥·내력벽 이외는 2020. 6. 8.까지로 매년 2회 정기검사를 실시하여야 하는데도 2018. 3. 21. 이후 검사를 실시하지 않고 있다.

[표 13] 국·공유개발재산 하자 검사 미이행 현황

순 번	사업장명	세 부 공 종	하자담보 책임기간 만료일자	정기검 사			최 종 검 사
				2018년 상반기	2018년 하반기	2019년 상반기	
최종검사 미실시 : 5건(1~2, 4~6번) / 정기검사 미실시 : 1건(3번)							
1	“기재생략”	건축(도장 외), 전기 등	2018. 2. 21.	○	보증만료	보증만료	X
2		건축(방수), 소방 등	2019. 2. 21.	○	○	○	X
3		건축(기둥, 내력벽 외)	2020. 6. 8.	○	X	X	기간 미도래
		건축(기둥, 내력벽)	2025. 6. 8.				
4		건축, 전기공사 등	2018. 3. 16.	○	보증만료	보증만료	X
		건축(방수), 소방공사 등	2019. 3. 16.	○	○	○	
5		건축(기타), 전문공사(실내의장 등)	2018. 4. 20.	○	보증만료	보증만료	X
6		전문공사(석공사 등), 조경, 소방 등	2019. 4. 20.	○	○	○	X

또한, 현재 개발재산관리시스템(공공개발BPM)에는 국·공유개발재산의 시설물에 대한 하자관리를 위한 정기·최종검사 관련 정보를 등록하여 관리하거나 조회 또는 알려주는 기능이 갖추어져 있지 않아 시설관리 담당자가 매년 수기로 하자검사 주기를 확인하여야 하고, 2016. 3월 준공된 △△△△△△△△△△1)의 경우와 같이 부점 및 개인간 인계·인수시 하자보수보증서 등 하자관리에 필요한 자료가 누락된 경우도 있어 시설물 하자관리가 효과적으로 이루어지기 어려운 실정이다.

[소관부점 의견] ① 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 국·공유개발재산 준공 사업장 등에 대해 세부공종별로 하자발생 여부 관련 정기검사 및 최종검사를 철저히 수행하여 관리하겠다고 답변하였다.

② 공공개발기획처는 현재 개발재산관리시스템 상에 하자관리 관련 조회·알림 기능이 없음을 확인하고 개선 필요성을 인지하였으며 향후 하자검사 업무에 시스템을 효과적으로 활용할 수 있도록 정보시스템실과 협의하여 관련 기능을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 공공재산관리처장은 하자담보책임기간 내 정기검사를 실시하고, 보증기간 만료일로부터 정해진 기간내에 국·공유개발재산의 최종검사를 실시하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

1) 2016. 3월 공공자산개발부(현. 공공개발기획처)에서 준공하여 임대·관리하던 중, 2017. 2월 수도권공공개발부(현. 공공재산관리처) 신설에 따라 업무 이관되어 관리중이며 현재 담당자는 관련 하자보증서 등을 전달받지 않아 세부내역을 파악하지 못하고 있었음

② 공공개발기획처장은 국·공유개발재산의 사업장별 세부공종에 대한 하자관리 정보를 전산으로 관리하고, 각 공종별 정기·최종검사 기간 도래 전에 이를 알림으로 제공할 수 있도록 하는 등 개발재산관리 시스템(시설·임대관리/시설관리)의 기능을 개선하시기 바랍니다.(개선)